

Nr. 204 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 23. Dezember 1937

R 43 II/1199a, Bl. 84–85 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Rangfolge der Partei gegenüber staatlichen Dienststellen bei Anschriften, Verlautbarungen und Aufzählungen.

Mir ist verschiedentlich aufgefallen, daß zahlreiche Staatsbehörden in ihren Verlautbarungen und den Aufzählungen der Behörden des Staates und der sonstigen öffentlichen Körperschaften und Einrichtungen *die NSDAP erst nach* den Behörden des Reiches, der Wehrmacht und häufig selbst nach den kleinsten Ländern aufführen.

Eine derartige Einstufung der Partei an nachgeordneter Stelle trägt der Bedeutung der NSDAP als der staatstragenden Gemeinschaft des Dritten Reiches in keiner Weise Rechnung und widerspricht auch der Stellung der Partei, wie sie geschichtlich gewachsen und durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat² gesetzlich festgelegt worden ist.

Ich bitte Sie daher zu veranlassen, daß in Zukunft in allen amtlichen Aufzählungen und Verlautbarungen, in welchen die NSDAP in ihrer Gesamtheit als solche in Erscheinung tritt, diese an erster Stelle vor sämtlichen übrigen staatlichen Einrichtungen und Körperschaften genannt wird. Soweit einzelne Dienststellen der NSDAP Erwähnung finden, wären diese vor den rangmäßig ihnen entsprechenden Behörden des Staates aufzuführen.

Eine derartige Regelung würde nicht nur eine formale Anerkennung der Stellung der Partei im deutschen öffentlichen Leben darstellen, sondern auch von weittragender psychologischer und sachlicher Wirkung auf die öffentliche Meinung und die jeweils interessierten Kreise und Stellen sein.

Hierher gehört auch, daß ich immer wieder feststellen muß, daß in Gesetzentwürfen, die nach der Verabschiedung von mir mitunterzeichnet werden, „der Stellvertreter des Führers“ häufig erst an sehr später, oft erst an letzter Stelle nach den Herren Fachministern aufgeführt ist.

Wahrscheinlich geschieht dies aus der irrigen Auffassung mancher Gesetzesreferenten, daß der Stellvertreter des Führers Reichsminister ohne Geschäftsbereich im technischen Sinne ist. Daß diese Auffassung unzutreffend ist, ergibt sich aus den Anordnungen des Führers über meine Beteiligung bei allen im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichenden Gesetze[n] und Verordnungen³. Ich muß daher Wert darauf legen, als Vertreter der Partei, der bei allen Entwürfen maßgeblich mitzuwirken hat, grundsätzlich hinter dem Führer und allenfalls unmittelbar hinter dem für das fragliche Gesetz federführenden Minister aufgeführt zu werden. Ich darf Sie auch hier bitten, das Weitere zu veranlassen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch darauf hinweisen, daß mir in letzter Zeit aufgefallen ist, daß dem Führer offenbar eine Reihe von Erlassen zur Vollziehung als Führererlaß vorgelegt worden

¹ Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12400. Zu einer ähnlichen, weniger anmaßend formulierten Initiative des StdF von 1935, die lediglich auf die Feststellung der Ranggleichheit der Reichsleiter mit den Reichsministern, der Gauleiter mit den Staatssekretären abzielte, s. ARH II/2, Anhang FV 562*.

² Vom 1. 12. 1933 (RGBl. I S. 1016); s. ARH I/2, Nr. 257 P. 4.

³ Hierzu s. ARH II/1, Nrr. 31, 126; II/2, Anhang FV 368*.

sind, ohne daß ich vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hatte⁴. Auch dies widerspricht meiner Stellung bei der Gesetzgebung. Die s[einer] Z[ei]t vom Führer angeordnete Regelung meiner Beteiligung erstreckt sich m. E. auch auf derartige Führererlasse⁵.

Heil Hitler!
i. V. M. Bormann

⁴ Konkrete Fälle nicht ersichtlich.

⁵ Die Bearbeitung des Schreibens, das lt. Eingangsstempel erst am 14. 1. 1938 in der Rkei einlief, verzögerte sich aus Gründen, die nicht nur in einer äußeren Unterbrechung des Geschäftsgangs zu suchen sein dürften, ungewöhnlich lange: Am 18. 12. 1937 war der sachlich zuständige Leiter der Abt. B, MD Richard Wienstein (1892–1937), im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Gallensteinoperation plötzlich verstorben (Nachrufe, Kondolenzschreiben etc.: R43 I/3611, Bl. 188–198; R 43 II/883c, Bl. 41–58; R 43 II/1070a, unfol.), als Nachfolger gewann Lammers Ende Januar den MR im RJuM Friede Wilh. Kritzinger (1890–1947), der zum 1. 2. 1938 den Dienst in der Rkei antrat; R43 I/3172; zu den Umständen der Berufung s. REBENTISCH, Führerstaat, S. 63–65. Lammers selbst zeigte aber keinerlei Eile, den heiklen Antrag zu bescheiden, auch nicht nach Eingang eines Mahnschreibens des StdF vom 18. 3.; R 43 II/1199a, Bl. 86. Erst am 28. 5. fand die angeordnete Rücksprache mit Kritzinger statt, und dieser fertigte daraufhin einen Vm. als Vertragsunterlage, worin in der für Bormann zentralen Rangfrage ein allgem. Vorrang der Parteivor Staatsvertretern abgelehnt wurde, jedenfalls soweit es sich um staatl. Veranstaltungen oder Verlautbarungen handelte; ebd. Bl. 87. Bescheid an den StdF s. Folgeband, Dok. vom 7. 6. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 204 Der Stellvertreter des Führers der NSDAP an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. München, 23. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d204>